

1500567-35.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... se a motocicleta era proveniente de roubo e que seria a sua primeira empreitada criminosa, negando ter participado do roubo ocorrido em dezembro ou de outros crimes da mesma espécie. Sobre a arma, afirmou que a possui desde ano passado e que a guardava em casa ou, consigo, "na rua" e que ela pertencia anteriormente a um amigo seu que já faleceu, sendo que na data de hoje ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500567-35.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500567-35.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057328/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 23311214 - 01º D.P. GUARULHOS, 831/22/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2057328 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CAUÃ LEVÍ DE PAULA RAMALHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CAUÃ LEVI DE PAULA RAMALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de março de 2022, por volta das 07h00min, no bairro Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas com sujeito ainda desconhecido, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls. 14/15), o motociclo YAMAHA/Lander, placas ELE-1I58, pertencente à Wanderlei Ferreira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 59/60). A denúncia foi recebida em 25 de março de 2022 (fls. 64/65). O réu foi citado (fls. 112/113) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 68/73).

Em 06 de abril de 2012, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 81/84).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 07 de junho de 2022, foram colhidos os depoimentos da vítima W.F. e da testemunha de acusação Paulo Sérgio Santana Ortega (PM). As partes desistiram do depoimento da testemunha José Fábio de Almeida Silva, o que foi homologado. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 130/132 e fl. 138).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. A respeito do cálculo de pena, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal. Não existem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, devem ser considerados o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Também deve incidir a causa de diminuição referente à tentativa, em seu grau mínimo. O regime deverá ser o fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e incabível o sursis. A prisão preventiva deverá ser mantida para garantia da ordem pública (fls. 131/132).

Em alegações finais, a defesa do acusado CAUÁ pugnou pela desclassificação do delito de tentativa de roubo para porte ilegal de arma de fogo (fls. 133/136).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), auto de depósito (fl. 16), laudo pericial de objeto - arma (fls. 110/111), laudo pericial descritivo de peça (fls. 127/129), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é inconteste e aponta para a participação do acusado, senão vejamos.

O acusado CAUÁ LEVI DE PAULA RAMALHO, em solo policial, sobre os fatos disse que na data de hoje saiu com seu amigo de nome João para realizar assaltos e que resolveram roubar uma motocicleta na região dos fatos. Informa que tentaram efetuar o roubo, no entanto, a vítima se evadiu e, por isso, não foi possível subtrair a motocicleta. Em seguida acabaram passando nas proximidades do batalhão, foram perseguidos pelos policiais militares e durante a fuga acabaram indo ao solo. Disse que não sabe maiores detalhes sobre o condutor da motocicleta. Afirma não saber se a motocicleta era proveniente de roubo e que seria a sua primeira empreitada criminosa, negando ter participado do roubo ocorrido em dezembro ou de outros crimes da mesma espécie. Sobre a arma, afirmou que a possui desde ano passado e que a guardava em casa ou, consigo, "na rua" e que ela pertencia anteriormente a um amigo seu que já faleceu, sendo que na data de hoje resolveu utilizá-la para efetuar o referido assalto. Perguntado, afirmou ter atirado com o revólver (fl. 08). Em juízo, retratou-se, negando participação no crime. Na data dos fatos, estava com João Paulo e sob efeito de drogas. João estava de moto e lhe convidou para dar um "rolê". O interrogando estava com a arma de fogo, mas a mesma não lhe pertencia. A arma estava com João Paulo no baile. Estavam em um baile funk antes de serem abordados pela polícia. Realmente pararam no semáforo, quando a vítima acelerou. Ficaram sem entender nada e continuaram normalmente o trajeto. A polícia foi atrás deles e iniciaram a fuga. Fugiu por estar com o revólver. Pelo que se recorda, durante a fuga, quem estava na condução da motocicleta era João. Caíram em um curva e foi abordado. Negou ter desembarcado da moto e exibido o revólver para a vítima. Acredita que a vítima pensou que seria roubada, já que estavam em dois rapazes na moto. Confessou os fatos em delegacia, pois foi intimidado.

Em que pese a confissão ter ocorrido extrajudicialmente e o acusado ter negado os fatos em juízo, sua retratação não merece credibilidade, uma vez que a condenação foi formada diante das demais provas colhidas sobre o crivo do contraditório durante a instrução criminal, sendo que a negativa se prestou isolada nos autos.

A vítima WANDERLEI FERREIRA, em sede inquisitorial, informou que estava se

dirigindo ao seu trabalho conduzindo a sua motocicleta YAMAHA LANDER, placas ELE 1I58, quando parou num semáforo que se encontrava fechado. Logo a sua frente havia outra motocicleta, na cor preta, onde estavam dois indivíduos. Percebeu então que o indivíduo que estava na garupa olhou por duas vezes para a sua motocicleta e logo em seguida desembarcou e sacou o revólver. Neste momento, a vítima emparelhou com um carro que também estava no sinal o que impossibilitou a chegada mais próxima do roubador, que, por cima do carro, apontou a arma para o declarante e mandou descer. Quando o indivíduo baixou a arma para contornar o carro, a vítima resolveu acelerar e fugir em direção ao seu trabalho. Observou, no entanto, pelo retrovisor, que os indivíduos estavam no seu encalço, motivo pelo qual resolveu ir até a base da polícia militar que fica nas proximidades. Quando comunicava aos policiais que estavam tentando roubá-lo, os indivíduos passaram em alta velocidade por eles, em frente a base, momento em que o declarante apontou para os policiais que o responsável pela ação seriam àqueles que passaram. Foi então trabalhar e resolveu retornar até a base para saber informações e foi encaminhado até a delegacia. Perguntado, afirmou não saber se os indivíduos chegaram a atirar, mas disse que ouviu de populares que um dos envolvidos tentou atirar. Sobre a arma, conseguiu ver que se tratava de um revólver calibre .38 na cor preta. NESTA OCASIÃO, RECONHECEU EM AUTO PRÓPRIO, O INDICIADO CAUÃ LEVI DE PAULA RAMALHO COMO AUTOR DO ROUBO (fl. 06). Em juízo, disse que na data dos fatos, estava indo trabalhar, por volta de 06h, quando, em determinado semáforo, perto da Fernão Dias, na Av. Souza Lopes, viu um moto com dois integrantes parada e parou antes. Percebeu que havia também um ônibus de excursão e um jipe preto do seu lado. O garupa estava com o capacete meio para cima e meio para baixo. Ele olhou uma vez, duas vezes e, na terceira, desceu da moto, sacou o revólver por cima dos carros e gritou "perdeu, perdeu". Colocou a moto no cavalete e já iria entregá-la, mas os carros que estavam ao redor acabaram dificultando o acesso do roubador, que vinha em sua direção. Quando o rapaz abaixou o revólver, aproveitou e acelerou a moto, passando no farol vermelho. Parou num posto de polícia, informou o que estava acontecendo, quando os roubadores passaram pelo local com a motocicleta e apontou para os policiais. As viaturas foram em perseguição. Esclareceu que depois ficou sabendo pelas testemunhas que estavam no momento da abordagem, que os roubadores atiraram contra ele, mas a arma não disparou. Na Delegacia, foram exibidas três pessoas, sendo que reconheceu o assaltante que desceu da moto, o garupa, com absoluta certeza. Não soube de detalhes da prisão do indivíduo. Explicou que no momento do crime, o motorista da motocicleta ficava com a mão na cintura, mas não chegou a exhibir arma. A motocicleta apreendida é muito parecida com a usada no crime. Em audiência, reconheceu o acusado, que estava com o crachá n.º 1, afirmando ter certeza de que foi ele que estava armado e realizou a abordagem, identificando, inclusive, uma cicatriz que ele tem na cabeça/testa.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

O policial militar PAULO SÉRGIO SANTANA ORTEGA, em juízo, reconheceu o réu pela prática de tentativa de roubo, com outro agente, ressaltando que na ocasião o réu teria sido preso com uma arma de fogo. Disse que ele estava um pouco diferente na audiência, pois na ocasião estava com o cabelo bem raspado, mas tinha certeza por conta de uma cicatriz que tem na testa. Narrou que no dia dos fatos, estava na base da companhia, saindo para a rua, quando um motociclista apareceu, desesperado, relatando que tinha acabado de sofrer tentativa de roubo praticada por dois integrantes em uma moto. Em seguida, uma moto passou em alta velocidade e a vítima apontou como sendo os roubadores. Foram ao encalço dos agentes, que empreenderam fuga por mais de um quilômetro, até caírem. A moto foi ao solo. Um roubador conseguiu fugir, porém conseguiu deter o acusado, o qual portava uma arma de fogo. Questionado, o réu confessou que estava tentando roubar a moto. Disse ainda que o réu falou que era "157", que costumava praticar roubos, mas que ainda não tinha passagem. Acrescentou que a arma estava com munições picotadas. Não percebeu que o roubador tentou atirar contra a equipe, por isso acredita que tenha tentado atirado contra a vítima. Negou conhecer o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar JOSÉ FÁBIO DE ALMEIDA LIMA, oportunidade em que declarou que estava na frente na base da 2ª Cia do 15º BPM saindo para o patrulhamento, quando foi abordado por uma vítima, identificada posteriormente como WANDERLEI FERREIRA, que estava a bordo de uma motocicleta de que dois indivíduos em outra motocicleta havia tentado roubá-la nas proximidades e, em seguida, indicou o veículo dos roubadores que passava neste momento em alta velocidade na frente da base e dos policiais. Os indivíduos empreenderam fuga pela via pública e na Avenida Alfredo Barbosa acabaram caindo da motocicleta. O piloto conseguiu fugir correndo para local ignorado, sentido "comunidade do 12". O indivíduo que estava na garupa da motocicleta, identificado como CAUÃ LEVI DE PAULA RAMALHO, foi capturado e junto com ele foi encontrado um revólver calibre .38, com três munições "picotadas", sem numeração aparente. A referida arma está com a sua numeração suprimida aparentemente por uma tintura na cor preta. Indagado pelos policiais, CAUÃ confessou que estava armado, que a motocicleta na qual ocupava a garupa era roubada e que estava efetuando diversos roubos nesta data e em datas pretéritas, afirmando não ter passagem, mas que já havia realizado diversos roubos. Em decorrência do acidente o capturado sofreu algumas escoriações e, por isso, foi conduzido até a UPA Paulista onde foi atendido e medicado antes de ser trazido até a delegacia. A motocicleta utilizada pelos indivíduos na ação delituosa encontrava-se com placas FRG3J80. Tais placas, no entanto, pertencem à motocicleta de ANTONIO AMARILDO MINELLI, que compareceu até a delegacia e relatou que as placas do seu veículo sumiram e que desde então tem recebido multas que não reconhece, inclusive em uma das fotografias dos radares de monitoramento de trânsito aparecem dois homens sobre a motocicleta que se encontra apreendida da delegacia. Já a motocicleta que CAUÃ ocupava como garupa, foi identificada através do seu número de chassi 2020 9C2KC2210MR014860, que pertence a motocicleta FML4H56, que pertence a MARCELO TOMAZ DOS SANTOS, também chamado até a delegacia, e que havia sido roubada por dois indivíduos no mês de dezembro. Diante

dos fatos, conduziram todos até a delegacia para deliberação da autoridade policial (fl. 04).

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante das declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, acrescida dos depoimentos dos policiais militares, dos reconhecimentos pessoais realizados, além das circunstâncias da prisão do acusado, logo em seguida à tentativa de roubo, surpreendido em poder de arma de fogo, forçoso reconhecer que restou demonstrada, de forma inequívoca, a participação de CAUÃ na ação criminosa retratada nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas ou desclassificação do delito para porte ilegal de arma de fogo, como requerido pela nobre defesa.

A vítima apresentou versões pormenorizadas, coerentes e harmônicas a respeito do crime, tanto na fase policial quanto hoje em juízo, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Ademais, o ofendido reconheceu o acusado, com absoluta certeza, em ambas as fases da persecução penal, a evidenciar a certeza de seu reconhecimento.

Nota-se, ainda, que o policial militar Paulo Sérgio ouvido mostrou-se firme ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar que tivesse motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guarda relação.

Se tudo isso não bastasse, não há como negar que a vítima foi clara ao afirmar que o réu chegou a anunciar o assalto, partindo com a arma apontada em sua direção e gritando "perdeu, perdeu", conduta que configura delito de roubo, o que afasta o pedido da defesa de desclassificação como acima já exposto.

Além da certeza da materialidade e da participação do acusado no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através das declarações da vítima e

do policial militar que confirmaram que o acusado agiu na companhia de outro sujeito não identificado, que logrou fugir, ambos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmo atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). No tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, esta também foi suficientemente comprovada, diante das declarações da vítima, dando conta que o acusado estavam armado no momento da ação delituosa, acrescidas dos depoimentos dos policiais que atestaram a localização de arma de fogo, que foi apreendida em poder do acusado e devidamente periciada, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e laudo pericial da arma de fogo que atestou que a mesma encontrava-se operante (fls. 110/111).

Neste ponto, saliento que embora presentes duas causas especiais de aumento de pena: concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), que enseja acréscimo de 1/3 das penas, e o uso de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que autoriza aumento de 2/3, implementada pela Lei n.º 13.654/18, já vigente à época dos fatos, entendo que no caso em apreço, apenas o aumento de 2/3 (dois terços), o maior deles, previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que prevê que diante de mais de uma causa de aumento prevista na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo o de maior valor.

É verdade que o artigo 68 em análise usa a palavra "pode", o que permite a aplicação das duas majorantes cumulativamente. Todavia, a meu ver, apenas em casos específicos se justificaria tal cumulação, devidamente fundamentada em fatos concretos, a fim de evitar uma desproporcionalidade das penas, o que não entendo que seja o caso dos autos.

Portanto, no presente caso, deve prevalecer na terceira fase de aplicação da pena a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, devendo o concurso de agentes ser considerado na primeira fase de aplicação da pena, como circunstância judicial desfavorável.

O crime, no entanto, não se consumou diante da pronta reação da vítima que fugiu e rapidamente comunicou os fatos à polícia militar.

Neste ponto, considerando que o acusado e seu comparsa já teriam anunciado o assalto e apenas não conseguiram alcançar a consumação delitiva diante da conduta da vítima, considerando o iter criminis percorrido, entendo que deva ser aplicada a causa de diminuição de pena em patamar intermediário, ou seja, 1/2 (metade).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de

distribuições criminais de fls. 38), considerando as circunstâncias do crime, verifico que a ação criminosa foi praticada em concurso de dois agentes, conduta mais grave por diminuir a possibilidade de reação das vítimas e aumentar a capacidade de intimidação dos agentes, circunstância que inclusive caracteriza uma das causas de aumento do §2º do artigo 157 do Código Penal que, no entanto, deverá ser considerada neste momento, como circunstância judicial, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do Juízo. Ademais, também deve ser considerada nessa fase a natureza do bem pretendido (motociclo), que torna a conduta mais reprovável. Assim, nessa primeira etapa, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Observo que o réu se retratou em juízo, o que afasta a atenuante da confissão.

Na derradeira fase, no entanto, foram devidamente caracterizadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, devendo prevalecer a causa de aumento maior, pelas razões já expostas. Assim, nessa terceira etapa, aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-as, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Presente, por outro lado, a causa de diminuição de pena pela tentativa, razão pela qual reduz as penas de 1/2 (metade), pelas razões acima expostas, fixando, em definitivo, a reprimenda em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade de pena imposta e a ocorrência de grave ameaça a pessoa (art. 44, I, do CP), impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, ou seja, roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, delito altamente reprovável e considerado hediondo.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

"Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des.

Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto por lei, o fato de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante da quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR CAUÃ LEVI DE PAULA RAMALHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 4 (QUATRO) ANOS e 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 11 de agosto de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA